발송번호: 9-5-2025-027982719
발송일자: 2025.03.20.
제출기일: 2025.05.20.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 소나투스, 인코포레이티드 (특허고객번호: 520220188648)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 특허법인(유)남아이피그룹
주 소 ****
지정된변리사 유병호
발 명 자 **성 명** 팡, 유
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 첸, 이샹
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 종, 쉬안란
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 리드, 로빈
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 링, 앤드류
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 트렌차드, 트로이, 마이클
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 카르데나스, 잔
주 소 ****

출 원 번 호 10-2022-7012920
출 원 일 자 2022.04.18.
발 명 의 명 칭 추가 차량 통신 제어를 위한 시스템, 방법, 및 장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.05.20.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.05.20.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-76항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제10항, 제12항 내지 제22항, 제25항 내지 제33항, 제48항, 제58항 내지 제72항, 제76항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 제1항 내지 제9항, 제11항, 제34항 내지 제38항	특허법 제29조제2항

□ 특허 가능한 청구항 : 제23-24, 39-47, 49-57, 73-75항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제10항, 제12항 내지 제22항, 제25항 내지 제33항, 제48항, 제58항 내지 제72항, 제76항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 청구항10, 12, 76에는 “상기 애플리케이션”이라고 기재되어 있으나, 사전에 기재된 바 없고, 가리키는 대상이 명확하지 않습니다. 또한, 청ㄱ항12을 실질적으로 인용하는 청구항13 내지 22 역시 같은 이유로 그 기재가 불명확합니다.

나. 청구항25 및 26에는 “상기 네트워크 규정 설명”이라고 기재되어 있으나, 사전에 기재되어 있는 네트워크 규제 설명을 가리키는 것인지, 그 대상이 명확하다 할 수 없습니다. 따라서, 이를 인용하는 형식의 청구항27내지 33 역시 같은 이유로 그 기재가 불명확합니다.

다. 청구항31에는 “및/또는”이라고 기재되어 있으나, 가리키는 대상이 명확하다 할 수 없습니다.

라. 청구항48에는 “상기 통신 디바이스”라고 기재되어 있으나, 사전에 기재된 바 없고 가리키는 대상이 명확하지 않습니다.

마. 청구항58에는 “상기 제1 네트워크 존” 및 “상기 제2 네트워크 존”이라고 기재되어 있으나, 가리키는 대상이 명확하지 않습니다. 따라서, 청구항58을 인용하는 형식의 청구항59 내지 72 역시 같은 이유로 그 기재가 불명확합니다.

바. 청구항71에는 “상기 제2 외부 디바이스”라고 기재되어 있으나, 가리키는 대상이 명확하지 않습니다.

사. 청구항76에는 “상기 트랜시버 채널”이라고 기재되어 있으나, 사전에 기재된 바 없고, 가리키는 대상이 명확하지 않습니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제9항, 제11항, 제34항 내지 제38항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 청구항1은 적어도 하나의 네트워크 존을 갖는 차량, 로컬 DNS(Domain Name Server), 인가 설명 및 방화벽 구성 설명을 포함하는 정책을 해석하도록 구조화된 정책 관리자 회로, 정책에 응답하여 게이트키퍼 인터페이스 회로를 구성하도록 구조화된 구성 회로, 및 적어도 하나의 네트워크 존과 외부 디바이스에 선택적으로 결합가능한 외부 통신 포털 사이에 개재되고, 적어도 하나의 네트워크 존의 종단점(end point)들과 외부 통신 포털 사이의 통신들을 규제하도록 추가로 구조화된 게이트키퍼 인터페이스 회로(gatekeeper interface circuit)를 포함하는 시스템에 대한 것이나, 인용발명1(미국 특허출원공개공보 US2015/0200969호, 2015.07.16.)에는 네트워크 액세스를 위해 정책을 시행하는 장치는 DNS, 디바이스 승인 정보를 포함하는 호스트 정보 프로필 보고서 및 방화벽에서 일련의 규칙에 따라 네트워크 전송을 거부하거나 허용하는 정책과 기본 라우팅 기능을 수행하며, 일련의 규칙 또는 정책을 적용하여 인바운드 트래픽을 필터링하거나 일련의 규칙 또는 정책을 적용하여 아웃바운드 트래픽을 필터링하여 네트워크 전송을 거부하거나 허용하는 방화벽을 포함하는 점(요약, 식별번호[0003], [0020], [0021], [0033])에 대하여 기재되어 있고, 동일기술분야이고 통상의 기술자가 결합에 곤란함이 없고 효과 역시 예측 가능한 인용발명2(유럽 특허공보 EP2959654, 2017.03.15.)의 차량 내 네트워크를 형성하고, 외부 장치와 차량 내 네트워크 간의 데이터 통신이 허용되는지 여부를 결정하는 보안 수단으로 게이트웨이를 구비하여 외부 인터페이스와 내부 인터페이스 간의 신호 교환을 제한하는 점(식별번호[0002]-[0004])을 함께 고려함으로서 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

나. 청구항2 및 3은 실질적으로 청구항1의 종속항으로 그 한정사항은 인용발명3(IETF Internet -Draft, DNS Name Autoconfiguration for Internet of Things Devices, 2019.7.8.)의 장치 검색을 통해 센서, 액추에이터 및 차량 내 장치와 같은 사물 인터넷(IoT) 장치의 글로벌(또는 로컬) DNS 명명을 지원하는 점(요약)으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

다. 청구항4 및 5는 실질적으로 청구항3의 종속항으로 그 한정사항은 인용발명1의 일련의 규칙에 따라 네트워크 전송을 거부하거나 허용하는 규칙 집합인 정책(방화벽 규칙 또는 방화벽 정책에 허용, 차단, 모니터링, 알림 또는 로그 또는 기타 작업을 지정)에 따라 방화벽은 인바운드 트래픽을 필터링하거나 아웃바운드 트래픽을 필터링하는 점(식별번호[0021])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

라. 청구항6 및 7은 실질적으로 청구항5의 종속항으로 그 한정사항은 인용발명1의 호스트

정보 프로필 보고서는 디바이스 승인 정보를 포함하며, 디바이스 승인 정보는 클라이언트 장치가 회사 네트워크에 액세스할 수 있는지 식별하는 정보를 포함하는 점(식별번호 [0033])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

마. 청구항8은 청구항7의 종속항으로 그 한정사항은 인용발명1의 호스트 정보 프로파일 보고서(HIP)는 보안 취약성 평가 및 보안 취약성 평가에 따른 수정에 사용하는 점(식별번호 [0027])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

바. 청구항9은 청구항1의 종속항으로 그 한정사항은 인용발명1의 일련의 규칙에 따라 네트워크 전송을 거부하거나 허용하는 규칙 집합인 정책(방화벽 규칙 또는 방화벽 정책에 허용, 차단, 모니터링, 알림 또는 로그 또는 기타 작업을 지정)에 따라 방화벽은 인바운드 트래픽을 필터링하거나 아웃바운드 트래픽을 필터링하는 점(식별번호[0021])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

사. 청구항11은 청구항1과 정책 관리자 회로에서 다소의 차이점이 있으나, 동일한 기술적 사상을 갖는 것으로 통상의 기술자가 같은 이유로 쉽게 발명할 수 있습니다.

아. 청구항34는 네트워크 사용 허가 설명을 포함하는 정책을 해석하는 단계, 네트워크 사용 허가 설명에 응답하여 게이트키퍼 인터페이스 회로를 구성하는 단계, 및 게이트키퍼 인터페이스 회로를 사용하여, 차량의 적어도 하나의 네트워크 존의 종단점들과 외부 통신 포털 또는 외부 디바이스 중 적어도 하나 간의 통신들을 규제하는 단계를 포함하는 방법에 대한 것이나, 인용발명4(공개특허공보 제10-2006-0029191호, 2006.04.04.)에는 동적 팔러시 시스템은 네트워크 이용시 임의의 시간에 검출되거나 존재하거나 발생되는 트리거들을 바탕으로 하여, 일반적인 네트워크 이용, 또는 특정 네트워크 서비스 이용을 네트워크 관리자가 포괄적으로 제어하며, 네트워크 관리자에 의해 구축되는 이용 허가 규정을 바탕으로 하여, 초기 및 연속적 원칙으로, 구축 및 발생된 팔러시들을 집행할 수 있고, 이는 어태치 함수의 특성을 바탕으로 하여 네트워크 시스템의 이용 및 그 서비스들을 제한할 수 있고, 특정 연결 포인트를 통해 네트워크 인프러스트럭처 연결이 구축되며, 또한, 어태치 함수에 관련되거나 관련되지 않은 네트워크 시스템 이벤트를 바탕으로 하여 네트워크 시스템의 이용 및 그 서비스들을 제한하고, 모든 팔러시 세트는 모든 네트워크 진입 장치에게로 지향되며, 구축된 팔러시 세트를 바탕으로 하여 특정 연결 포인트에게로 강제되는 네트워크 진입 장치 및 어태치 함수들 사이에서 할당하는 점(식별번호[0009], [0028])에 대하여 기재되어 있고, 동일기술분야이고 통상의 기술자가 결합에 곤란함이 없고 효과 역시 예측 가능한 인용발명2의 차량 내 네트워크를 형성하고, 외부 장치와 차량 내 네트워크 간의 데이터 통신이 허용되는지 여부를 결정하는 보안 수단으로 게이트웨이를 구비하여 외부 인터페이스와 내부 인터페이스 간의 신호 교환을 제한하는 점(식별번호 [0002]-[0004])을 함께 고려함으로서 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

자. 청구항35 내지 38은 실질적으로 청구항34의 종속항으로 그 한정사항은 인용발명2의 외부 장치와 차량 내 네트워크 간의 데이터 통신이 허용되는지 여부를 결정하는 보안 수단으로 게이트웨이를 구비하여 외부 인터페이스와 내부 인터페이스 간의 신호 교환을 제한하는 점(식별번호[0004])으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 미국 특허출원공개공보 US2015/0200969호(2015.07.16.) 1부.

첨부2 유럽 특허공보 EP2959654(2017.03.15.) 1부.

첨부3 IETF Internet -Draft, DNS Name Autoconfiguration for Internet of Things Devices, 2019.7.8

첨부4 공개특허공보 제10-2006-0029191호(2006.04.04.) 1부. 끝.